

¿Empleado o Contratista? Cómo Lo Decide Realmente el IRS

Una Guía en Lenguaje Sencillo sobre Clasificación de Trabajadores

La Referencia Fundamental para Toda Decisión W-2 vs. 1099

Qué Cubriremos

01

Por qué esta única prueba sustenta casi toda pregunta de clasificación

02

Los tres factores, y cómo el IRS los pondera juntos

03

Cada factor explicado en lenguaje sencillo, con señales reales a buscar

04

Mitos comunes que meten en problemas a dueños de negocio cuidadosos

05

Qué cuesta realmente una mala clasificación, y cómo documentar tu posición

06

Cómo obtener certeza real cuando un caso es genuinamente incierto

Una Prueba, Casi Toda Decisión

Ya sea que estés contratando a tu primer contratista, revisando a un trabajador que has tenido por años, o respondiendo una pregunta de tu contador, casi siempre se reduce a este mismo marco.

El IRS la llama la **prueba de control de derecho común**. No es una lista de verificación que completas una vez y olvidas — es un lente para evaluar una relación de trabajo como realmente funciona, no solo lo que dice un contrato.

3

factores, ponderados juntos —
ninguno decide el caso por sí solo

Conductual · Financiero · Relación

Los Tres Factores

El IRS examina toda la relación — estos tres lentes, considerados juntos, no en aislamiento.



Control de Comportamiento

¿El negocio controla, o tiene el derecho de controlar, cómo se hace el trabajo?



Control Financiero

¿Quién controla el lado del negocio — inversión, gastos, oportunidad de ganancia o pérdida?



Tipo de Relación

¿Hay beneficios, un contrato, y el trabajo es central y continuo para el negocio?



Factor 1: Control de Comportamiento

Señales de estatus EMPLEADO

- Estableces horarios específicos o un calendario fijo
- Das instrucciones detalladas de cómo, cuándo, y dónde ocurre el trabajo
- Capacitas al trabajador en tus procedimientos requeridos
- Evalúas el proceso, no solo el resultado final

Señales de estatus CONTRATISTA

- El trabajador decide sus propios horarios y métodos
- Especificas el resultado, ellos determinan el enfoque
- El trabajador aporta experiencia previa; no se necesita capacitación
- Evalúas el producto final, no el proceso diario

Idea clave: Es el derecho a dirigir el trabajo lo que importa, no si realmente lo ejerces todos los días.



Factor 2: Control Financiero

Señales de estatus EMPLEADO

- Reembolsas gastos o proporcionas herramientas/equipo
- El trabajador no tiene otros clientes — eres su único ingreso
- El trabajador gana un salario garantizado sin importar el resultado
- El trabajador no asume un riesgo real de ganancia o pérdida

Señales de estatus CONTRATISTA

- El trabajador invierte en su propio equipo y herramientas
- El trabajador promociona servicios a otros clientes en el mercado
- El trabajador cobra una tarifa fija o por proyecto, asumiendo el riesgo de pérdida
- El trabajador puede obtener una ganancia o pérdida genuina

Idea clave: Un negocio real asume un riesgo económico real. Pago garantizado sin desventaja se parece a un salario, no a una factura.



Factor 3: Tipo de Relación

Señales de estatus EMPLEADO

- Ofreces beneficios: seguro, PTO, aportaciones de retiro
- La relación es abierta, sin fin definido
- El trabajo es central para tu negocio principal, no incidental
- No existe contrato, o describe empleo a voluntad

Señales de estatus CONTRATISTA

- No se ofrecen beneficios tipo empleado
- El trabajo tiene un alcance definido, proyecto, o fecha de fin
- El trabajo es periférico o especializado, no tu servicio principal
- Un acuerdo de contratista independiente firmado define el alcance

Idea clave: Un contrato que llama a alguien “contratista” tiene poco peso si la relación es indefinida y central para lo que haces.



Ningún Factor Decide el Caso Por Sí Solo

Esta prueba descende de un análisis de derecho común más largo, de 20 factores, que el IRS usaba históricamente. El marco de tres factores agrupa esas mismas consideraciones en categorías manejables — pero el principio subyacente no ha cambiado:

Un trabajador puede parecer “tipo contratista” en un factor y “tipo empleado” en otro — el IRS pondera la relación total, no una sola casilla

Los hechos importan más que las etiquetas: lo que realmente pasa día a día pesa más que lo que dice un contrato o factura

El análisis puede cambiar con el tiempo — un puesto que empezó como un proyecto genuino puede convertirse en un patrón tipo empleado sin que nadie actualice el papeleo

Cuando el panorama es mixto, la suposición más segura suele ser estatus de empleado hasta que un profesional confirme lo contrario



Mitos Comunes Que Meten a la Gente en Problemas

“Firmamos un contrato que lo llama contratista.”

Una etiqueta no anula los hechos — el IRS ve cómo funciona realmente la relación

“Pidieron que se les pagara como 1099.”

La preferencia del trabajador no cambia el análisis legal ni quién debe qué impuestos

“Es menos de \$600, así que no importa.”

El umbral de \$600 activa un requisito de presentar el 1099-NEC — no tiene nada que ver con la clasificación en sí

“Solo trabajan unas horas a la semana.”

Tiempo parcial no equivale a contratista — un puesto de tiempo parcial puede seguir siendo un puesto de empleado

“Todos en nuestra industria lo hacen así.”

Las normas de la industria no obligan al IRS, y “todos lo hacen” nunca ha sido una defensa exitosa en una auditoría

Juntándolo Todo: Un Ejemplo

“Contraté a una contadora que viene cada martes y jueves, usa nuestro software de contabilidad bajo nuestra licencia, y reviso su trabajo semanalmente. También lleva la contabilidad de otros dos pequeños negocios. Nos factura mensualmente por hora.

Ponderando los tres factores:

- Conductual:** Mixto — los días fijos se inclinan hacia empleado, pero ella controla su propio método y proceso contable
- Financiero:** Se inclina hacia contratista — sirve a otros clientes y asume el riesgo ordinario de una práctica contable independiente
- Relación:** Se inclina hacia contratista — sin beneficios, el trabajo es especializado en vez de central a lo que vende el negocio

Conclusión probable: una relación 1099 defendible — los días fijos son superados por independencia genuina en lo demás. Este es el tipo de caso mixto que vale la pena que un profesional revise antes de confiar en él.



Qué Cuesta Realmente una Mala Clasificación

Impuestos de nómina atrasados

La parte del empleador del Seguro Social y Medicare, retroactivo a cuando el puesto comenzó a funcionar como empleo

Multas e intereses

Multas por no retener y no depositar, más intereses acumulados desde la fecha de vencimiento original de cada período

Múltiples agencias, de forma independiente

Las agencias estatales de desempleo y compensación laboral pueden perseguir esto por separado — una resolución federal no cierra todas las puertas

Exposición de beneficios

Reclamos retroactivos por beneficios que el trabajador habría recibido como empleado — PTO, aportación de retiro, cobertura médica



Documentación Que Apoya Tu Posición

- ✓ Un acuerdo firmado que describe resultados y entregables, no tareas supervisadas
- ✓ Evidencia de que el trabajador promociona servicios a, y sirve a, otros clientes
- ✓ Facturas que reflejan facturación por proyecto o hito, no un patrón recurrente tipo salario
- ✓ Sin equipo de la empresa, correo electrónico, o registros de capacitación obligatoria
- ✓ Formulario W-9 recolectado antes del primer pago, Formulario 1099-NEC presentado a tiempo

Importante: La documentación apoya tu posición — no anula los hechos subyacentes de control y riesgo financiero si apuntan en otra dirección.

Incluso documentación sólida no puede arreglar un puesto donde los hechos claramente apuntan a estatus de empleado — en ese caso, el papeleo solo se convierte en evidencia de lo que ya sabías.



Cuando el Caso Es Genuinamente Incierto

Algunas relaciones de trabajo son suficientemente mixtas que incluso un análisis cuidadoso deja incertidumbre real. Existen dos caminos para obtener claridad formal:

Formulario SS-8

Una solicitud formal al IRS para una determinación sobre el estatus de un trabajador específico. El negocio o el trabajador puede presentarlo.

Toma varios meses para una respuesta, y la determinación aplica hacia adelante — útil para certeza, no para decisiones urgentes.

Revisión Profesional

Un contador, CPA, o abogado laboral revisa los hechos específicos de la relación contra la prueba de tres factores y cualquier ley estatal aplicable.

Más rápido que el SS-8, y puede ponderar pruebas específicas del estado que el proceso del IRS no considera.

Marco de Decisión de Referencia Rápida

Cuatro preguntas que se relacionan directamente con los tres factores — úsalas como una verificación rápida, no una respuesta final.

1

¿Controlas las horas, métodos, o el proceso diario?

Sí → se inclina hacia empleado

2

¿El trabajador toma otros clientes en el mismo campo de trabajo?

No → se inclina hacia empleado

3

¿El trabajador asume un riesgo real de ganancia o pérdida en el trabajo?

No → se inclina hacia empleado

4

¿La relación es abierta y central para tu negocio principal?

Sí → se inclina hacia empleado

¿Tres o más respuestas que se inclinan hacia empleado? Trata el puesto como W-2 hasta que un profesional confirme lo contrario.



Tu Lista de Acción



Enumera cada trabajador 1099 actual y anota horas, exclusividad, y nivel de dirección dado



Pasa cada uno por los tres factores — conductual, financiero, y de relación



Marca cualquier puesto donde dos o más factores se inclinen hacia estatus de empleado



Reúne documentación para los puestos que confías son genuinamente independientes



Para cualquier caso mixto o incierto, obtén una revisión profesional antes de confiar en la respuesta



Para nuevas contrataciones, decide la clasificación antes de hacer la oferta, no después

NÁCAR & LEDGER

Un marco. Toda decisión de clasificación.

nacarledger.com

Este material es para fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal o legal. Consulta a un profesional calificado para orientación específica sobre tu negocio.